

Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Aktenzeichen	DW-2026-RZ-011
Auftraggeber	Musterkreis IT-Service
Vorhaben	Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Interne Rechts- und Bid-Akte

Erstprüfung Bekanntmachung Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Prüfnotiz Bekanntmachung und Ausgangslage

1. Eingang

Die Datacenter Westfalen GmbH hat die TED-Bekanntmachung 2026/S 151-456789 am 22.07.2026 ausgelesen. Die Angebotsfrist endet am 20.08.2026 um 12:00 Uhr. Die Unterlagen wurden am selben Tag vollständig aus der Plattform exportiert.

2. Vergabegegenstand

Der Musterkreis schreibt den Betrieb eines Rechenzentrumsverbunds aus. Enthalten sind Hosting kommunaler Fachverfahren, Backup, Monitoring, Incident Response und jährliche Notfallübungen. Die Leistung ist als Managed Service mit vier Jahren Grundlaufzeit und zweimal zwölf Monaten Verlängerungsoption ausgeschrieben.

3. Erste Prüfung

Punkt	Fundstelle	Erste Bewertung
Eignung	Bekanntmachung III.1.3	Zwei kommunale 24/7-Rechenzentrumsreferenzen gefordert
Zuschlag	Unterlage ZK-3	Ausfallsicherheit 25 Prozent, Unterkriterien nicht vollständig operationalisiert
Datenformat	Preisblatt Excel, Leistungsbeschreibung PDF, Vertragsentwurf PDF	Angebot muss als PDF/ZIP und Preisblatt als Excel abgegeben werden
Frist	TED IV.2.2	Frist knapp, aber noch oberhalb Mindestfrist

4. Strategische Notiz

Das Verfahren ist grundsätzlich interessant. Das Angebot wird abgegeben. Die Referenzanforderung und die Ausfallsicherheitswertung werden intern markiert, weil sie später im Konkurrentenangriff relevant werden können.

Interne Rechts- und Bid-Akte

Prüfung Vergabeunterlagen und Wertungsmatrix

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Prüfung Vergabeunterlagen und Wertungsmatrix

1. Unterlagenbestand

Datei	Version	Prüfung
Leistungsbeschreibung_RZ_Betrieb.pdf	1.0	Technische Mindestanforderungen vollständig lesbar
Preisblatt_RZ_Betrieb.xlsx	1.0	Pflichtfelder plausibel
Zuschlagsmatrix_RZ_Betrieb.pdf	1.0	Unterkriterien ZK-3 nicht vollständig erkennbar
Vertragsentwurf_RZ_Betrieb.pdf	1.0	SLA-Regime enthalten
Portalnachricht_2026-07-28.pdf	1.0	Hinweis auf Pflicht zur PDF/ZIP-Abgabe

2. Auffälligkeit ZK-3

ZK-3 Ausfallsicherheit ist mit 25 Prozent gewichtet. Bewertet werden sollen Redundanz, Notfallhandbuch, Wiederanlaufzeit und Nachweis der zweiten Betriebsstätte. Die Bewertungsmatrix nennt aber keine Gewichtung dieser Unterpunkte. Für Bieter ist nicht sicher vorhersehbar, ob ein starkes Notfallhandbuch eine schwächere zweite Betriebsstätte ausgleichen kann.

3. Eignungsanforderung Referenzen

Die Eignung verlangt zwei Referenzen über kommunale Rechenzentrumsleistungen mit 24/7-Betrieb. Datacenter Westfalen kann zwei Referenzen nachweisen. Für CloudNord AG ist öffentlich nur ein kommunaler Referenzauftrag bekannt; eine zweite Referenz betrifft privates Hosting ohne kommunale Fachverfahren.

4. Entscheidung

Noch keine Rüge vor Angebotsfrist, weil der Angriff auf CloudNord erst bei Kenntnis der Zuschlagsentscheidung konkret wird. ZK-3 bleibt aber als potentiell intransparent markiert.

Interne Rechts- und Bid-Akte

Auswertung Informationsschreiben nach § 134 GWB

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Auswertung Informationsschreiben nach § 134 GWB

1. Eingang

Das Informationsschreiben nach § 134 GWB ging am 12.09.2026 um 10:18 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform ein. Die Vergabestelle beabsichtigt, den Zuschlag auf das Angebot der CloudNord AG zu erteilen. Die Stillhaltefrist läuft bei elektronischer Versendung frühestens mit Ablauf des 22.09.2026 ab.

2. Begründung der Nichtberücksichtigung

Die Datacenter Westfalen GmbH erreichte 86,4 Punkte. CloudNord AG erreichte 91,2 Punkte. Der Abstand beträgt 4,8 Punkte. Nach dem Schreiben beruht der Vorsprung auf ZK-3 Ausfallsicherheit und ZK-4 Betriebskonzept.

3. Angriffspotential

Angriff	Tatsachenkern	Kausalität
ZK-3	volle Punktzahl CloudNord trotz unklarer zweiter Betriebsstätte	Punktedifferenz kann Zuschlag drehen
Eignung	fragliche zweite kommunale 24/7-Referenz	Ausschluss oder neue Eignungsprüfung
Nachaufklärung	Konkretisierung der Betriebsstätte nach Angebotsfrist	unzulässige Angebotsverbesserung möglich
Akteneinsicht	Begründung pauschal	erforderlich für Substantiierung

4. Handlung

Rüge noch am 15.09.2026 vorbereiten. Zuschlagsunterlassung bis zur Klärung verlangen.

Musterkreis IT-Service, Vergabestelle

Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Datacenter Westfalen GmbH rügen wir die beabsichtigte Zuschlagserteilung im Verfahren Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis, TED 2026/S 151-456789.

1. Gerügte Vergaberechtsverstöße

Erstens ist die Wertung im Zuschlagskriterium ZK-3 Ausfallsicherheit nicht nachvollziehbar. Nach dem Informationsschreiben hat CloudNord AG in ZK-3 einen Vorsprung erzielt. Aus den Unterlagen war jedoch nicht erkennbar, nach welchem Gewicht Notfallhandbuch, Wiederanlaufzeit und zweite Betriebsstätte bewertet werden.

Zweitens bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass CloudNord AG die geforderten zwei kommunalen 24/7-Rechenzentrumsreferenzen erfüllt. Öffentlich bekannt ist nur eine kommunale Referenz. Die zweite Referenz betrifft nach unserer Kenntnis privates Hosting ohne kommunale Fachverfahren.

Drittens liegt der Verdacht nahe, dass die zweite Betriebsstätte der CloudNord AG erst nach Angebotsfrist konkretisiert wurde. Eine solche Konkretisierung darf keine materielle Angebotsverbesserung sein.

2. Rechtsfolge

Wir verlangen Abhilfe durch Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung, erneute Prüfung der Referenzen der CloudNord AG, Offenlegung der Bewertungsgrundlagen im rechtlich zulässigen Umfang und Unterlassung des Zuschlags bis zur Klärung.

3. Frist

Die Rüge erfolgt binnen 10 Kalendertagen ab Kenntnis der beabsichtigten Zuschlagsentscheidung und damit rechtzeitig nach § 160 Abs. 3 GWB.

Mit freundlichen Grüßen

Datacenter Westfalen GmbH Leitung Recht und Vergabe

Datacenter Westfalen GmbH

Nichtabhilfe zur Rüge vom 15.09.2026

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Nichtabhilfe zur Rüge vom 15.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle hilft Ihrer Rüge vom 15.09.2026 nicht ab.

1. Wertung

Die Bewertung der CloudNord AG im Zuschlagskriterium ZK-3 erfolgte anhand der in den Vergabeunterlagen genannten Gesichtspunkte. Die Unterkriterien waren aus Sicht der Vergabestelle hinreichend klar. Eine nachträgliche Änderung der Bewertungsmethode liegt nicht vor.

2. Eignung

Die CloudNord AG hat die geforderten Referenzen vorgelegt. Weitere Einzelheiten unterliegen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

3. Aufklärung

Die Vergabestelle hat lediglich Verständnisfragen zur Betriebsstättenbeschreibung aufgeklärt. Eine Nachverhandlung oder Angebotsänderung fand nicht statt.

4. Zuschlag

Die Vergabestelle beabsichtigt weiterhin, den Zuschlag nach Ablauf der Stillhaltefrist zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Musterkreis IT-Service Zentrale Vergabestelle

Vergabekammer Westfalen

Nachprüfungsantrag Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Nachprüfungsantrag

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

1. dem Antragsgegner zu untersagen, den Zuschlag im Verfahren Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis, TED 2026/S 151-456789, auf das Angebot der CloudNord AG zu erteilen;
2. den Antragsgegner zu verpflichten, das Verfahren mindestens in die Eignungs- und Wertungsprüfung zurückzusetzen;
3. hilfsweise die Vergabeunterlagen und die Wertungsmatrix zu berichtigen und eine neue Wertung durchzuführen;
4. der Antragstellerin Akteneinsicht in Vergabevermerk, Eignungsprüfung der CloudNord AG, Aufklärungsprotokolle und Bewertungsmatrix zu gewähren.

2. Zulässigkeit

Die Antragstellerin hat ein Interesse am Auftrag, hat ein Angebot abgegeben und macht eine Verletzung in eigenen Rechten geltend. Die Rüge vom 15.09.2026 erfolgte rechtzeitig nach Kenntnis des Informationsschreibens vom 12.09.2026. Die Nichtabhilfe ging am 17.09.2026 ein; der Antrag wird am 19.09.2026 und damit fristgerecht gestellt.

3. Begründetheit

Die beabsichtigte Zuschlagserteilung verletzt die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung. Die volle Bewertung der CloudNord AG in ZK-3 ist nicht nachvollziehbar. Zudem bestehen konkrete Anhaltspunkte, dass die CloudNord AG die geforderten zwei kommunalen 24/7-Rechenzentrumsreferenzen nicht erfüllt und ihre zweite Betriebsstätte erst nach Angebotsfrist präzisiert hat.

4. Akteneinsicht

Die Antragstellerin benötigt Akteneinsicht in die Eignungsprüfung und Wertung, um die Rügepunkte weiter zu substantiieren. Geschäftsgeheimnisse können geschwärzt werden; die tragenden Bewertungs- und Eignungserwägungen müssen aber überprüfbar bleiben.

Vergabekammer Westfalen

Zuschlagssperre und Akteneinsicht

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Eilantrag und Akteneinsicht

1. Eilbedürftigkeit

Die Stillhaltefrist läuft am 22.09.2026 ab. Ohne Zuschlagssperre droht der endgültige Verlust des Primärrechtsschutzes. Die Antragstellerin beantragt daher, der Vergabestelle den Zuschlag bis zur Entscheidung über den Nachprüfungsantrag zu untersagen.

2. Akteneinsicht

Die Antragstellerin beantragt Einsicht in:

Aktenstück	Zweck	Schwärzung möglich
Wertungsvermerk ZK-3	Nachvollziehbarkeit der Punktvergabe	Geschäftsgeheimnisse ja, Bewertungslogik nein
Eignungsprüfung CloudNord	Referenzanforderung	personenbezogene Daten ja
Aufklärungsprotokoll	Abgrenzung Aufklärung/Nachverhandlung	technische Details ja
Portalnachrichten	Zeitpunkt der Konkretisierung	regelmäßig nein

3. Begründung

Die beantragte Einsicht ist erforderlich, um den konkreten Vergaberechtsverstoß zu prüfen und den Vortrag nach Akteneinsicht zu ergänzen. Pauschale Geschäftsgeheimnisverweise reichen nicht aus.

Prozessbevollmächtigte

Beschwerdeoption gegen VK-Beschluss

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

OLG-Beschwerdebefragung

1. Ausgangslage

Die Vergabekammer hat den Antrag teilweise zurückgewiesen und Akteneinsicht nur in den anonymisierten Wertungsvermerk gewährt. Die Kammer hält die Referenzprüfung für vom Beurteilungsspielraum gedeckt und sieht keine unzulässige Nachverhandlung.

2. Beschwerdepunkte

Punkt	Beschwerdeangriff	Ziel
Akteneinsicht	Schwärzungen verhindern Überprüfung der Eignung	weitergehende Einsicht
ZK-3	Unterkriterien waren nicht transparent	Rückversetzung
Referenzen	private Hostingreferenz ist keine kommunale 24/7-Referenz	neue Eignungsprüfung
Aufklärung	Betriebsstätte wurde nach Angebotsfrist materiell präzisiert	Ausschluss oder neue Wertung

3. Frist

Das Vergabeverfahren begann am 22.07.2026. Die Geltungsweiche des § 187 Abs. 2 GWB führt deshalb in die seit 01.07.2026 geltenden §§ 172 und 173 GWB. Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung des VK-Beschlusses einzulegen und zugleich vollständig zu begründen. Soweit der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen wurde, hat die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung; ein Verlängerungsantrag nach altem Recht ist nicht statthaft. Für einen stattgebenden Teil ist die Fortwirkung einer Zuschlagsuntersagung nach § 173 Abs. 2 GWB gesondert festzuhalten.

4. Kostenrisiko

Das Kostenrisiko ist wegen technischem Sachverhalt und möglicher Beiladung hoch. Vergleichsfenster: Rückversetzung der Wertung bei Kostenaufhebung.

Beteiligte im Verfahren VK W 23-48/26

Umfang der Akteneinsicht im Nachprüfungsverfahren
Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Umfang der Akteneinsicht im Nachprüfungsverfahren
Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Verfügung

- 1. Der Antragstellerin wird Einsicht in die nachstehend bezeichneten Teile der Vergabeakte gewährt.
- 2. Die Einsicht erfolgt über einen gesicherten Datenraum bis 26.09.2026, 18:00 Uhr.
- 3. Der Antragstellerin wird eine Frist zur Ergänzung ihres Vortrags bis 28.09.2026, 12:00 Uhr gesetzt.
- 4. Weitergehende Anträge werden vorläufig zurückgestellt; die Kammer entscheidet nach Prüfung der ungeschwärzten Originale.

Abwägungsmatrix

Aktenstück	Freigabe	Schwärzung	Begründung
Vergabevermerk Abschnitt Eignung	teilweise	Namen von Beschäftigten und nicht streitige Umsätze	tragende Eignungsentscheidung muss überprüfbar bleiben
Referenzprüfung CloudNord	teilweise	Ansprechpartner, Vertragswerte, interne Systemnamen	Leistungsinhalt, Laufzeit und 24/7-Umfang werden offengelegt
Wertungsvermerk ZK-3	weitgehend	konkrete Sicherheitsarchitektur	Punkte, Bewertungsmaßstab und tragende Erwägungen werden offengelegt
Aufklärungsfrage vom 31.08.2026	vollständig	keine	Wortlaut und Zeitpunkt sind entscheidungserheblich
Antwort CloudNord vom 02.09.2026	teilweise	Netzadressen und Gebäudesicherung	Umfang der nachgereichten Angaben bleibt erkennbar
Preisblatt CloudNord	keine Einsicht	vollständig	Preiswertung ist nicht angegriffen; derzeit kein Erkenntniswert

Gründe

Nach § 165 GWB haben die Beteiligten Zugang zu den entscheidungserheblichen Akten, soweit nicht wichtige Gründe, insbesondere der Schutz von Geheimnissen, entgegenstehen. Ein pauschaler Geheimhaltungsvermerk genügt nicht. Zugleich vermittelt das Nachprüfungsverfahren keinen Anspruch auf Offenlegung technischer Sicherheitsdetails, die für die Rechtsverfolgung nicht benötigt werden.

Die Kammer hat die ungeschwärzten Unterlagen eingesehen. Die Schwärzungen werden so begrenzt, dass Referenzvergleich, zeitlicher Ablauf der Aufklärung und tragende Wertungserwägungen nachvollzogen werden können. Die Beigeladene hat für jede Schwärzung einen konkreten Geheimhaltungsgrund benannt.

Datenraumprotokoll

Der Datenraum enthält eine Indexdatei mit Dateiname, Aktenfundstelle, Versionsstand und Hashwert. Abrufzeitpunkt und heruntergeladene Dateien werden protokolliert. Die Unterlagen dürfen ausschließlich für dieses Nachprüfungs- und ein anschließendes Beschwerdeverfahren verwendet werden.

Vergabekammer Westfalen

Auszug aus der Wertung ZK-3 Ausfallsicherheit

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Auszug aus der Wertung ZK-3 Ausfallsicherheit

Bewertungsmaßstab laut Vergabeunterlagen

ZK-3 wird mit 25 Prozent gewichtet. Bewertet werden Redundanz, Notfallhandbuch, Wiederanlaufzeit und Nachweis einer zweiten Betriebsstätte. Die Vergabeunterlagen enthalten keine gesonderte Gewichtung dieser vier Gesichtspunkte.

Einzelwertung

Gesichtspunkt	Datacenter Westfalen	CloudNord	Dokumentierte Erwägung
Redundanz	zwei aktive Standorte, synchrone Replikation	Primärstandort plus Ausweichumgebung	beide Konzepte technisch belastbar
Notfallhandbuch	64 Seiten, Rollen und Tests benannt	41 Seiten plus Anlagen	CloudNord „kompakter und handlungsnäher“
Wiederanlaufzeit	RTO 90 Minuten verbindlich	RTO 60 Minuten verbindlich	Vorteil CloudNord
zweite Betriebsstätte	vollständig bezeichnet und nachgewiesen	im Angebot als „Region Nord, Objekt in Finalisierung“ bezeichnet; Adresse nach Aufklärung ergänzt	Vergabestelle wertete Ergänzung als Klarstellung

Punkte

Bieter	Redundanz	Notfallhandbuch	Wiederanlauf	Zweitstandort	Gesamt ZK-3
Datacenter Westfalen	8	7	7	9	7.75 von 10
CloudNord	9	9	10	10	9.50 von 10

Die vier Einzelpunktwerte wurden im internen Auswertungsblatt gleich gewichtet. Diese Gleichgewichtung ist in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich genannt. Der Vergabevermerk enthält keine gesonderte Begründung, weshalb die erst auf Nachfrage bezeichnete Ausweichumgebung bereits zum Ablauf der Angebotsfrist verbindlich zur Verfügung stand.

Schwärzungsvermerk

Geschwärzt wurden Netzadressen, Zutritsstufen, konkrete Herstellerbezeichnungen, Namen von Sicherheitsverantwortlichen und Grundrissangaben. Nicht geschwärzt sind der ursprüngliche Angebotswortlaut zur zweiten Betriebsstätte, die Aufklärungsfrage, die zeitliche Abfolge und die tragenden Bewertungsgründe.

Datacenter Westfalen GmbH und Verfahrensbevollmächtigte

Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und
Wiederanlaufzusage

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und
Wiederanlaufzusage

Auftrag und Unterlagen

Geprüft wurden der geschwärzte Wertungsvermerk, die Aufklärungsfrage vom 31.08.2026, die Antwort der CloudNord AG vom 02.09.2026 und die veröffentlichten Mindestanforderungen. Nicht vorgelegt wurden Mietvertrag, Netzvertrag, Abnahmeprotokoll oder Testbericht des benannten Ausweichstandorts.

Technische Mindestvoraussetzungen

Prüfbereich	Für belastbaren Zweitstandort erforderlich	In der Akteneinsicht belegt
rechtliche Verfügbarkeit	verbindliches Nutzungsrecht ab Leistungsbeginn	nur Adressangabe
technische Betriebsbereitschaft	Strom, Kühlung, Netzwerk, Monitoring und Zutritt	nicht belegt
Datenreplikation	definierter Modus, Latenz und konsistenter Wiederanlauf	abstrakt beschrieben
RTO 60 Minuten	getestete Prozesskette einschließlich Entscheidung und Umschaltung	keine Testmessung vorgelegt
personelle Besetzung	Alarmierung, Rollen und 24/7-Bereitschaft	Rollenmodell vorhanden, Standortzuordnung geschwärzt
Sicherheitsniveau	gleichwertige physische und logische Kontrollen	Selbstauskunft ohne Prüfbericht

Feststellungen

Die nach Angebotsfrist mitgeteilte Adresse kann eine bereits verbindlich angebotene, lediglich unklar bezeichnete Ressource konkretisieren. Sie kann aber auch erstmals festlegen, welche Ausweichumgebung Vertragsbestandteil sein soll. Diese Alternativen lassen sich nur anhand des Originalangebots, eines bereits bei Fristablauf bestehenden Nutzungsrechts und zeitgestempelter Planungsunterlagen unterscheiden.

Eine RTO-Zusage von 60 Minuten ist ohne End-to-End-Test nicht technisch ausgeschlossen, aber nicht belastbar verifiziert. Ein Notfallhandbuch allein belegt weder die Betriebsbereitschaft des konkreten Standorts noch die Dauer von Datenkonsistenzprüfung und Wiederanlauf.

Schlussfolgerung

Für die vergaberechtliche Bewertung ist zu klären, ob CloudNord schon bei Angebotsfrist eine bestimmte, verfügbare und technisch eingerichtete Ressource angeboten hatte. Bestand damals nur eine unverbindliche Standortoption, wäre die spätere Festlegung keine bloße Erläuterung. Bestand die Ressource bereits, muss die Vergabestelle dokumentieren, welche ursprüngliche Textstelle und welcher vorfristliche Beleg dies tragen.

Empfohlene Beweisfragen

1. Welches Nutzungsrecht bestand am Tag des Fristablaufs?
2. Wann wurden Netzwerk und Replikation bestellt, eingerichtet und getestet?
3. Welche Dateien oder Erklärungen des Originalangebots identifizierten den Standort?
4. Welche neuen Angaben enthielt die Antwort vom 02.09.2026?
5. Hätte das Angebot ohne diese Antwort die Mindestanforderung und die volle Punktzahl erhalten?

Beteiligte im Verfahren VK W 23-48/26

Nachprüfung Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Beschluss zur Eignungs- und Wertungsentscheidung

Tenor

1. Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens sowie die zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Antragsgegnerin.
3. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.

Gründe

1. Zulässigkeit

Die Antragstellerin hat ihr Interesse am Auftrag, die gerügten Vergabeverstöße und eine mögliche Beeinträchtigung ihrer Zuschlagschance schlüssig dargelegt. Rüge und Nachprüfungsantrag wurden fristgerecht erhoben. Der Antrag ist nicht als offensichtlich missbräuchlich anzusehen.

2. Wertung ZK-3

Die Vergabeunterlagen nannten Ausfallsicherheit, Notfallorganisation, Wiederanlauf und zweite Betriebsstätte als gleichrangig beschriebene Bestandteile des Kriteriums ZK-3. Die interne Gleichgewichtung konkretisierte nach Auffassung der Kammer den veröffentlichten Maßstab, ohne einen neuen Gesichtspunkt einzuführen.

3. Zweite Betriebsstätte

Das Angebot der Beigeladenen bezeichnete bereits vor Ablauf der Angebotsfrist einen vertraglich gesicherten Ausweichstandort im Raum Hannover, jedoch ohne Straßenanschrift. Die Aufklärungsantwort vom 02.09.2026 nannte Adresse, Betreiber und technische Zuordnung. Die Kammer wertet dies als zulässige Erläuterung eines vorhandenen Angebotsinhalts, nicht als neue Leistungszusage.

4. Referenz

Die zweite Referenz betraf einen privaten Gesundheitsverbund. Die Kammer hält sie wegen 24/7-Betrieb, mandantenfähiger Fachverfahren und öffentlich-rechtlich regulierter Verfügbarkeitsanforderungen für inhaltlich vergleichbar. Die Formulierung kommunale Rechenzentrumsleistungen sei als Beschreibung des Vergleichbarkeitsniveaus, nicht als zwingende Auftraggebereigenschaft zu verstehen.

5. Akteneinsicht und Kausalität

Die Antragstellerin erhielt Einsicht in die tragenden Wertungsbestandteile. Geschäftsgeheimnisse der Beigeladenen wurden nur punktuell geschwärzt. Nach dem verbleibenden Aktenstand ist eine Rechtsverletzung nicht festzustellen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist binnen zwei Wochen nach Zustellung die sofortige Beschwerde zum zuständigen Oberlandesgericht zulässig. Sie ist schriftlich einzulegen und zugleich zu begründen. Da das Vergabeverfahren nach dem 30.06.2026 begonnen hat, richtet sich die Wirkung einer Beschwerde nach § 173 GWB in der seit 01.07.2026 geltenden Fassung.

Die Zurückweisung beendet das Zuschlagsverbot. Eine sofortige Beschwerde hat nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Die Beteiligten müssen deshalb neben der Beschwerdefrist auch den aktuellen Zuschlagsstand und jede freiwillige Stillhalteusage unverzüglich dokumentieren.

Die Geschäftsstelle stellt den Beschluss elektronisch gegen Empfangsbekenntnis zu und übermittelt der Beigeladenen nur die für sie bestimmte, hinsichtlich fremder Geschäftsgeheimnisse bereinigte Fassung.

Vergabekammer Westfalen

Oberlandesgericht Düsseldorf - Vergabesenat

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK W 23-48/26

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK W 23-48/26

Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den am 30.09.2026 zugestellten Beschluss der Vergabekammer aufzuheben, soweit der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen wurde;
2. dem Musterkreis zu untersagen, auf das Angebot der CloudNord AG den Zuschlag zu erteilen;
3. den Musterkreis zu verpflichten, das Vergabeverfahren in den Stand vor Eignungs- und Wertungsprüfung zurückzusetzen und die Angebote unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu zu prüfen;
4. hilfsweise festzustellen, dass die Beschwerdeführerin durch die bisherige Eignungs- und Wertungsentscheidung in ihren Rechten verletzt ist.

Frist, Form und Wirkung

Das Verfahren begann am 22.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gelten die seit 01.07.2026 maßgeblichen Rechtsschutzvorschriften. Die Beschwerde wird innerhalb der Zwei-Wochen-Notfrist des § 172 Abs. 1 GWB schriftlich eingelegt und zugleich mit Tatsachen und Beweismitteln begründet. Die übrigen Beteiligten erhalten zeitgleich eine Ausfertigung.

Da die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag insoweit abgelehnt hat, besitzt die Beschwerde nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Ein Verlängerungsantrag nach der bis 30.06.2026 geltenden Fassung wird nicht gestellt. Die Beschwerdeführerin weist deshalb auf das konkrete Zuschlagsrisiko hin und bittet um unverzügliche Verfahrensleitung.

Beschwerdeangriffe

1. Unveröffentlichte Gewichtung

Die Vergabestelle hat die vier Gesichtspunkte des Kriteriums ZK-3 intern gleich gewichtet. Aus den Vergabeunterlagen war weder diese Gewichtung noch erkennbar, dass ein Gesichtspunkt Defizite eines anderen vollständig ausgleichen kann. Die Wertung beruht damit auf einem nicht hinreichend transparenten Maßstab.

2. Zweitstandort und Angebotsänderung

Das Originalangebot bezeichnete keinen konkreten, verbindlich verfügbaren Ausweichstandort. Erst die Antwort vom 02.09.2026 nannte die Adresse und ordnete die technische Ressource dem Angebot zu. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, nicht aber eine nachträgliche materielle Verbesserung oder Vervollständigung des Angebots.

3. Referenzvergleich

Die zweite Referenz der Beigeladenen betrifft privates Hosting. Die Vergabeunterlagen verlangten zwei kommunale 24/7-Rechenzentrumsleistungen. Die Vergabeakte legt nicht dar, anhand welcher Inhalte, Umfänge und Komplexitätsmerkmale die private Referenz dennoch die bekannt gemachte Mindestanforderung erfüllt.

Beweismatrix

Behauptung	Beweismittel	Entscheidungserheblichkeit
Gleichgewichtung war nicht veröffentlicht	Unterlagen und Wertungsauszug B 3	Transparenz der Wertung
Standort wurde erst nach Frist konkret festgelegt	Originalangebot, Aufklärungsfrage und Antwort B 4 bis B 6	Grenze der Aufklärung
Betriebsbereitschaft war nicht belegt	technische Stellungnahme RAP-2026-118	volle Punktzahl und Mindestanforderung
Referenz war nicht kommunal vergleichbar	Referenzblatt und Prüfvermerk B 8	Eignung der Zuschlagsprätendentin

Kausalität

Der Punkteabstand beträgt 4.8 Punkte. Allein die Korrektur der ZK-3-Wertung kann die Rangfolge ändern. Bei Nichterfüllung der Referenzmindestanforderung scheidet das Angebot der Beigeladenen aus. Der Beschwerdeführerin droht daher ein konkreter Zuschlagsverlust, nicht nur eine abstrakte Rechtsverletzung.

Rechtsanwalt Felix Hagedorn

für die Datacenter Westfalen GmbH

Oberlandesgericht Düsseldorf - Vergabesenat

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Datacenter Westfalen GmbH

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Beschwerdeerwiderung des Musterkreises

Anträge

Der Musterkreis beantragt,

1. die sofortige Beschwerde zurückzuweisen;
2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

1. Verfahrenssicherung

Die Beschwerde hat nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung, weil die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag zurückgewiesen hat. Der Musterkreis und die Beigeladene haben gleichwohl schriftlich vereinbart, den Zuschlag bis 19.10.2026 nicht zu erteilen. Diese befristete Stillhaltezusage erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ermöglicht eine gerichtliche Entscheidung auf unverändertem Verfahrensstand.

2. ZK-3

Die vier Aspekte des Kriteriums waren in den Vergabeunterlagen vollständig genannt. Die Wertungsgruppe verwendete keine zusätzlichen Unterkriterien. Die Gleichgewichtung diente allein der konsistenten Binnenprüfung und änderte weder den bekannt gemachten Anteil von ZK-3 noch die Anforderungen an den Angebotsinhalt.

3. Zweitstandort

Angebotsangabe bei Fristablauf	spätere Aufklärung	Auffassung des Musterkreises
gesicherter Ausweichstandort im Raum Hannover	genaue Anschrift	Identifizierung, keine neue Ressource
48 Serverschränke und getrennte Energieversorgung	Betreiberbestätigung	Beleg vorhandener Kapazität
RTO von vier Stunden	Ablauf der Umschaltung	Erläuterung der zugesagten Leistung

Die Aufklärung habe weder einen neuen Standort noch eine bessere Wiederanlaufzeit eingeführt.

4. Referenz

Der Musterkreis versteht die Formulierung kommunale Rechenzentrumsleistungen funktional. Die private Referenz weist vergleichbare Fachverfahren, Verfügbarkeitsklassen, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen auf. Eine Beschränkung auf die Rechtsform oder Trägerschaft des Referenzgebers war nicht bezweckt.

5. Hilfsweise

Sollte der Senat die Dokumentation oder Auslegung beanstanden, ist eine Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung ausreichend. Ein unmittelbarer Zuschlag an die Beschwerdeführerin kommt nicht in Betracht.

6. Verfahrensfahrplan und Aktenvorlage

Vorgang	Termin	Verantwortlich	Status
ungeschwärzte Gerichtsakte	09.10.2026, 16:00 Uhr	Rechtsamt	übermittelt
Beteiligtenfassung mit Schwärzungsverzeichnis	09.10.2026, 16:00 Uhr	Vergabestelle	übermittelt
technische Stellungnahme Zweitstandort	12.10.2026	Fachgutachterin	angekündigt
Stillhalteusage	bis 19.10.2026	Musterkreis und CloudNord	schriftlich bestätigt
gerichtlicher Entscheidungstermin	nach Verfügung des Senats	Rechtsamt	offen

Der Musterkreis hält das Zuschlagsmodul bis zum Ende der Stillhalteusage gesperrt. Erfolgt vorher keine Sachentscheidung, wird über eine Verlängerung nur nach dokumentierter Abwägung von Rechtsschutzrisiko, Betriebsbedarf und Bindefrist entschieden.

Musterkreis IT-Service Vergabestelle

Beteiligte im Beschwerdeverfahren Verg 11/26

Beschluss Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Beschluss des Vergabesenats

Tenor

1. Auf die sofortige Beschwerde wird der Beschluss der Vergabekammer Westfalen vom 30.09.2026 aufgehoben.
2. Dem Musterkreis wird untersagt, auf Grundlage der bisherigen Eignungs- und Wertungsentscheidung den Zuschlag zu erteilen.
3. Bei fortbestehender Beschaffungsabsicht hat der Musterkreis das Verfahren in den Stand vor Eignungs- und Wertungsprüfung zurückzusetzen und anhand der bei Ablauf der Angebotsfrist vorhandenen Erklärungen neu zu entscheiden.
4. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
5. Die Kosten des Verfahrens tragen die Beschwerdeführerin zu einem Viertel und der Musterkreis zu drei Vierteln.

Gründe

1. Wirkung der Beschwerde

Das Verfahren begann nach dem 30.06.2026. Die zurückweisende Entscheidung der Vergabekammer beendete das Zuschlagsverbot; die Beschwerde hatte nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung. Der Zuschlag wurde aufgrund der befristeten Stillhaltezusage der Vergabestelle dennoch nicht erteilt. Der Senat entscheidet deshalb über einen unveränderten Vergabestand.

2. Gleichgewichtung innerhalb ZK-3

Die Beschwerde ist insoweit unbegründet. Alle vier Bewertungsaspekte waren vor Angebotsabgabe benannt. Die interne Gleichgewichtung änderte weder das Gesamtgewicht noch führte sie einen unbekannten Gesichtspunkt ein. Anhaltspunkte für eine nachträgliche Anpassung an einzelne Angebote bestehen nicht.

3. Zweitstandort

Die bloße Bezeichnung eines Ausweichstandorts im Raum Hannover ließ offen, welche konkrete technische Ressource verbindlich zur Verfügung stand. Erst die Aufklärungsantwort ordnete Adresse, Betreiber, Kapazität und Umschaltweg dem Angebot zu. Diese Angaben waren für die Betriebsbereitschaft und Punktzahl entscheidend. Sie durften nicht wie bereits vorhandener Angebotsinhalt behandelt werden.

§ 15 Abs. 5 VgV erlaubt die Aufklärung des Angebots, nicht dessen materielle Vervollständigung. Die Vergabestelle muss deshalb prüfen, ob das ursprüngliche Angebot ohne die nachgereichten Angaben die Mindestanforderung erfüllt und welche Wertung allein der fristgerechte Bestand trägt.

4. Referenzanforderung

Wortlaut der Unterlagen	Aktenbefund	rechtliche Einordnung
zwei kommunale Rechenzentrumsleistungen mit 24/7-Betrieb	eine kommunale und eine private Hostingreferenz	Auftraggebereigenschaft ausdrücklich verlangt
Vergleichbarkeit nach Art und Umfang	private Referenz mit ähnlicher Technik	ersetzt die klare kommunale Mindestvorgabe nicht automatisch
Nachweis durch Referenzblatt	keine kommunale zweite Referenz bei Fristablauf	keine nachträgliche neue Referenz zulässig

Ein fachkundiger Bieter durfte die Formulierung als Anforderung an zwei kommunale Referenzgeber verstehen. Ob die Vorgabe sachgerecht war, ist von ihrer objektiven Auslegung zu trennen. Solange sie nicht rechtzeitig geändert wurde, muss die Vergabestelle sie gleichmäßig anwenden.

5. Rechtsfolge

Der Senat erteilt keinen Zuschlag an die Beschwerdeführerin. Die Vergabestelle hat zunächst die Eignung aller verbliebenen Angebote und danach die Wertung auf unveränderter Tatsachengrundlage neu zu prüfen. Angebotsfundstellen, Auslegung und Rechtsfolge sind getrennt zu dokumentieren.

Vollzug und Rechtsmittel

Die Geschäftsstelle übermittelt den Beschluss noch am Entscheidungstag an die Beteiligten und die Vergabekammer. Das Zuschlagsmodul bleibt aufgrund des Tenors gesperrt, bis der Musterkreis eine neue Eignungs- und Wertungsentscheidung dokumentiert und erforderlichenfalls ein neues Informationsschreiben nach § 134 GWB versandt hat.

Gegen die Beschwerdeentscheidung findet kein ordentliches Rechtsmittel statt. Eine Vorlage an den Bundesgerichtshof nach § 179 GWB setzt voraus, dass der Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des Bundesgerichtshofs abweichen will; ein Antrag der Beteiligten ersetzt diese gesetzliche Voraussetzung nicht.

Oberlandesgericht Düsseldorf Vergabesenat

Vergabeakte RZ-2026-31 und Oberlandesgericht Düsseldorf

Testlauf der angebotenen Ausfallsicherheitskonzepte und Herkunft der Messwerte

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Failover-Test, Monitoringdaten und Abweichungsprotokoll

1. Beiziehung und Datenherkunft

Der technische Betrieb legte am 28.09.2026 einen Export des am 05.09.2026 durchgeführten Plausibilitätstests vor. Die Vergabestelle hatte den Export zunächst in der Betriebsakte RZ - Test - 2026 und nicht in der elektronischen Vergabeakte abgelegt. Der Export wurde nun unverändert beigezogen; Erstzeit, Benutzerkennung und Prüfsumme sind im Übergabeprotokoll dokumentiert.

Der Test simulierte den Ausfall der primären Umgebung. Er war in den Vergabeunterlagen als Plausibilisierung angekündigt. Er durfte vorhandene Angebotszusagen prüfen, aber keine bis zum Ablauf der Angebotsfrist fehlende Ressource oder Leistungszusage ergänzen.

2. Testaufbau

Parameter	Festlegung
Testfenster	05.09.2026, 06:00 bis 10:00 Uhr
Primärsystem	isolierte Referenzumgebung im Rechenzentrum Musterkreis
Lastprofil	420 virtuelle Arbeitsplätze, 18 Fachverfahren, 2.4 Terabyte replizierte Testdaten
Messpunkt Beginn	protokollierte Freigabe der Umschaltung durch Testleitung
Messpunkt Ende	fachlicher Schreib-/Lesetest aller priorisierten Dienste bestanden
Zielwert	RTO höchstens 60 Minuten für Priorität A
Testleitung	Stefanie Kurth, Musterkreis IT-Service

3. Ereignisprotokoll

Zeit MESZ	CloudNord AG	Datacenter Westfalen GmbH	technische Beobachtung
06:14:00	Umschaltung freigegeben	Umschaltung freigegeben	identischer Start
06:21:34	VPN zum bezeichneten Standort nicht erreichbar	Replikationskanal aufgebaut	CloudNord wechselte auf temporären Labortunnel
06:33:18	Labortunnel aktiv	Datenkonsistenzprüfung abgeschlossen	Labortunnel im Angebot nicht benannt
06:47:52	erste drei Dienste gestartet	18 Dienste gestartet	Westfalen beginnt Fachtest
07:05:11	Datenkonsistenzprüfung meldet zwei offene Volumes	Fachtest abgeschlossen	Westfalen RTO 51 Minuten 11 Sekunden
07:22:40	16 Dienste gestartet	Abschlussprotokoll signiert	CloudNord zwei Dienste offen
07:41:26	18 Dienste fachlich verfügbar		CloudNord RTO 87 Minuten 26 Sekunden

4. Abweichungen in den Bewertungsunterlagen

Aktenquelle	Aussage	Gegenbefund im Testexport
Einzelbogen Prüfer 1	CloudNord RTO „unter 60 Minuten nachgewiesen“	fachlicher Endpunkt erst nach 87 Minuten 26 Sekunden
Konsensnotiz	Verzögerung nur durch Testumgebung des Auftraggebers	VPN-Fehler betraf den von CloudNord bezeichneten Zugang
Aufklärungsantwort vom 02.09.2026	Standort Hannover betriebsbereit	regulärer VPN-Zugang am Testtag nicht nutzbar
Wertungsvermerk	temporärer Tunnel sei funktionsgleich	Tunnel war weder Angebotsbestandteil noch regulärer Betriebsweg

Der Testleiter vermerkte handschriftlich, der reguläre Zugang werde „nach Carrier-Schaltung Ende September“ verfügbar. Ein Carrier-Auftrag mit Datum 24.08.2026 befindet sich in der Betriebsakte. Damit liegt ein objektives Indiz dafür vor, dass die für den regulären Umschaltweg erforderliche Verbindung bei Ablauf der Angebotsfrist am 20.08.2026 noch nicht beauftragt war.

5. Integritäts- und Berechtigungskontrolle

Datei	Ursprung	SHA-256 gekürzt	Veränderung
failover_■events_■05092026	CloudNord Cluster T-4	a91c7d08...5e42	keine
testleitung_■protokoll_■05092026	Signatur Stefanie Kurth	f4d11863...bb90	keine
vpn_■gateway.log	Gateway RG-02	ce66351a...a903	Zeitzone von UTC in Lesefassung ergänzt
carrier_■order.pdf	Beschaffungsakte CloudNord, vorgelegt am 02.09.2026	18a62f40...d3a1	keine

Die Lesefassung des Gateway-Logs enthält eine zusätzliche Spalte MESZ. Das UTC-Original bleibt unverändert. Der Zugang der Datacenter Westfalen GmbH zu den Unterlagen beruht ausschließlich auf der Akteneinsichtsverfügung; interne Zugangsdaten und Sicherheitsparameter sind geschwärzt.

6. Vergaberechtlicher Aktenbefund

Der Test beweist nicht für sich allein, dass CloudNord zum Angebotsstichtag ungeeignet war. Er konkretisiert jedoch die Frage, ob der angebotene Zweitstandort und sein regulärer Umschaltweg schon bei Fristablauf bestimmt und verfügbar waren. Die Vergabestelle muss den fristgebundenen Angebotsinhalt, den Zeitpunkt der Carrier-Bestellung, die spätere Aufklärungsantwort und die tatsächlich gemessene RTO getrennt würdigen.

Eine Neubewertung darf weder den temporären Labortunnel als angebotene Dauerlösung behandeln noch die 60-Minuten-Zusage ohne Auseinandersetzung mit dem dokumentierten Endpunkt als nachgewiesen ansehen.

Stefanie Kurth, Technischer Betrieb Musterkreis IT-Service

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: DW-2026-RZ-011

Stand: 16.10.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 16.10.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Prüfnotiz Bekanntmachung und Ausgangslage - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

! Prüfung Vergabeunterlagen und Wertungsmatrix - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

- Auswertung Informationsschreiben nach § 134 GWB - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

- Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

! Nichtabhilfe zur Rüge vom 15.09.2026 - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

- Nachprüfungsantrag - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Datacenter Westfalen GmbH <datacenter@musterkreis-it.example.de>

WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Erstprüfung Bekanntmachung Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Von	Musterkreis IT-Service - Vergabestelle - Poststelle <poststelle@musterkreis-it.example.de>
An	Datacenter Westfalen GmbH <datacenter@musterkreis-it.example.de>
Datum	Sat, 17 Oct 2026 19:35:00 +0200
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Erstprüfung Bekanntmachung Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: DW-2026-RZ-011

Betreff: Erstprüfung Bekanntmachung Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis

Zuletzt sichtbare Aktenstücke:

- 01_bekanntmachung_und_ausgangslage.docx
- 02_vergabeunterlagen_wertungsmatrix_pruefung.docx
- 03_134_schreiben_auswertung.eml
- 04_ruegeschreiben_konkurrent.eml
- 05_nichtabhilfe_vergabestelle.eml
- 06_nachpruefungsantrag_vk.docx
- 07_eilantrag_akteneinsicht.docx
- 08_olg_beschwerdebefragung.docx

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße

Poststelle / Vergabeakte

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Datensatz 1

Zeitstempel	2026-07-22 09:12:00
System	Vergabepattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_bekanntmachung_und_ausgangslage.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	c1946ffe7bc87ef0
Bemerkung	Prüfnotiz Bekanntmachung und Ausgangslage

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-07-23 09:15:00
System	DMS
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	01_bekanntmachung_und_ausgangslage.docx
Status	OK
SHA256	48849157bdc3f668
Bemerkung	Prüfnotiz Bekanntmachung und Ausgangslage

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-07-29 09:34:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_vergabeunterlagen_wertungsmatrix_pruefung.docx
Status	OK
SHA256	6ae915a3eca12b12
Bemerkung	Prüfung Vergabeunterlagen und Wertungsmatrix

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-07-30 09:37:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	02_vergabeunterlagen_wertungsmatrix_pruefung.docx
Status	OK
SHA256	2607f91e75670c92
Bemerkung	Prüfung Vergabeunterlagen und Wertungsmatrix

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-09-12 09:49:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_134_schreiben_auswertung.eml
Status	OK
SHA256	d39d23bf59596e25
Bemerkung	Auswertung Informationsschreiben nach § 134 GWB

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-09-15 10:07:00
System	AVA/ERP
Nutzer	fachamt
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_ruegeschreiben_konkurrent.eml
Status	OK
SHA256	070b2d30aed17b4d
Bemerkung	Rüge gegen beabsichtigten Zuschlag an CloudNord AG

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-09-17 10:21:00
System	Fristenkalender
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_nichtabhilfe_vergabestelle.eml
Status	OK
SHA256	2e448da3d15e1714
Bemerkung	Nichtabhilfe zur Rüge vom 15.09.2026

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-09-19 10:45:00
System	Vergabepattform
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_nachpruefungsantrag_vk.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	11b95b486e1e5c94
Bemerkung	Nachprüfungsantrag

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-09-19 10:55:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_eilantrag_akteneinsicht.docx
Status	OK
SHA256	65c3bd02988797e6
Bemerkung	Eilantrag und Akteneinsicht

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-09-24 11:29:00
System	AVA/ERP
Nutzer	extern.upload
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_akteneinsichtsverfuegung_vk.docx
Status	OK
SHA256	e291deb7a5efa4dd
Bemerkung	Umfang der Akteneinsicht im Nachprüfungsverfahren Rechenzentrumsbetrieb

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-09-26 11:46:00
System	Fristenkalender
Nutzer	fachamt
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_geschwaerzter_wertungsvermerk_auszug.docx
Status	OK
SHA256	e73aabe41fde359b
Bemerkung	Auszug aus der Wertung ZK-3 Ausfallsicherheit

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-09-28 13:28:00
System	Vergabepattform
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	16_failovertest_monitoringlog.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	4ffc6da1c7c51ae9
Bemerkung	Failover-Test, Monitoringdaten und Abweichungsprotokoll

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-09-30 12:03:00
System	Vergabepattform
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_technisches_gutachten_zweitstandort.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	2153d51e688965c2
Bemerkung	Technische Einordnung der zweiten Betriebsstätte und Wiederanlaufzusage

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-09-30 12:26:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_beschluss_vk_wertung_rechenzentrum.docx
Status	OK
SHA256	82337d257a887064
Bemerkung	Beschluss zur Eignungs- und Wertungsentscheidung

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-10-02 11:14:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_olg_beschwerdebefragung.docx
Status	OK
SHA256	4345eaf7a59f2fbf
Bemerkung	OLG-Beschwerdebefragung

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-10-06 12:39:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_sofortige_beschwerde_olg.docx
Status	OK
SHA256	59aa1b4bb4ee7460
Bemerkung	Sofortige Beschwerde gegen den Beschluss VK W 23-48/26

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-10-09 12:55:00
System	AVA/ERP
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	14_beschwerdeerwiderung_vergabestelle.docx
Status	OK
SHA256	3afcf905857fcea7
Bemerkung	Beschwerdeerwiderung des Musterkreises

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-10-16 13:17:00
System	Fristenkalender
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	15_beschluss_olg_neuwertung.docx
Status	OK
SHA256	5d93389f50cf1c5e
Bemerkung	Beschluss des Vergabesenats

Musterkreis IT-Service

Angriffslinien- und Belegmatrix

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Angriff	Tatsache	Beleg	Datei	Fundstelle	Antrag
ZK-3 intransparent	Unterkriterien ohne Gewichtung	Zuschlagsmatrix	Zuschlagsmatrix_RZ_BZK3.pdf	ZK3.pdf	Rückversetzung neue Wertung
Eignung CloudNord fraglich	Nur eine kommunale Referenz bekannt	öffentliche Referenzliste	Referenzrecherche_CloudNord.pdf	CloudNord.pdf	Akteneinsicht Eignungsprüfung
Unzulässige Nachaufklärung	Zweite Betriebsstätte nach Angebotsfrist konkretisiert	Portalnachricht	Portal_CloudNord_Aufkloerung.pdf	Nachricht 02.09.2026	Ausschluss oder neue Wertung
Akteneinsicht verweigert	Pauschale Geschäftsgeheimnisse	Nichtabhilfe	05_nichtabhilfe_vergabebeurteilung	Akteneinsicht	Einsicht mit Schwärzung

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Fristenampel

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Frist	Auslöser	Datum	Rechtsfolge	Status
Angebotsfrist	Bekanntmachung	20.08.2026 12:00	Ende Angebotsabgabe	abgelaufen
Informationsschreiben	§ 134 GWB	12.09.2026 10:18	Beginn Stillhaltefrist	ausgelöst
Stillhaltefrist	elektronische Versendung	22.09.2026 24:00	Zuschlag frühestens danach	rot
Rüge	Kenntnis 12.09.2026	15.09.2026	Rüge binnen 10 Kalendertagen	erledigt
Nichtabhilfe	Schreiben 17.09.2026	17.09.2026	Beginn 15-Tage-Frist	ausgelöst
VK-Antrag	Nichtabhilfe	19.09.2026	Nachprüfung eingeleitet	erledigt
OLG-Beschwerde	VK-Beschluss	offen	zwei Wochen ab Zustellung	überwachen

Vergabeakte

Auszug aus der Wertungsmatrix

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Bieter	Gesamtpunkte	ZK-3 Ausfallsicherheit	ZK-4 Betriebskonzept	Preiswertung	Rang
CloudNord AG	91.2	25.0	18.5	27.7	1
Datacenter Westfalen GmbH	86.4	19.0	17.8	28.1	2
KommunalCloud Süd GmbH	78.9	17.0	15.2	26.4	3

Vergabeakte

eForms-Änderungsbekanntmachung

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

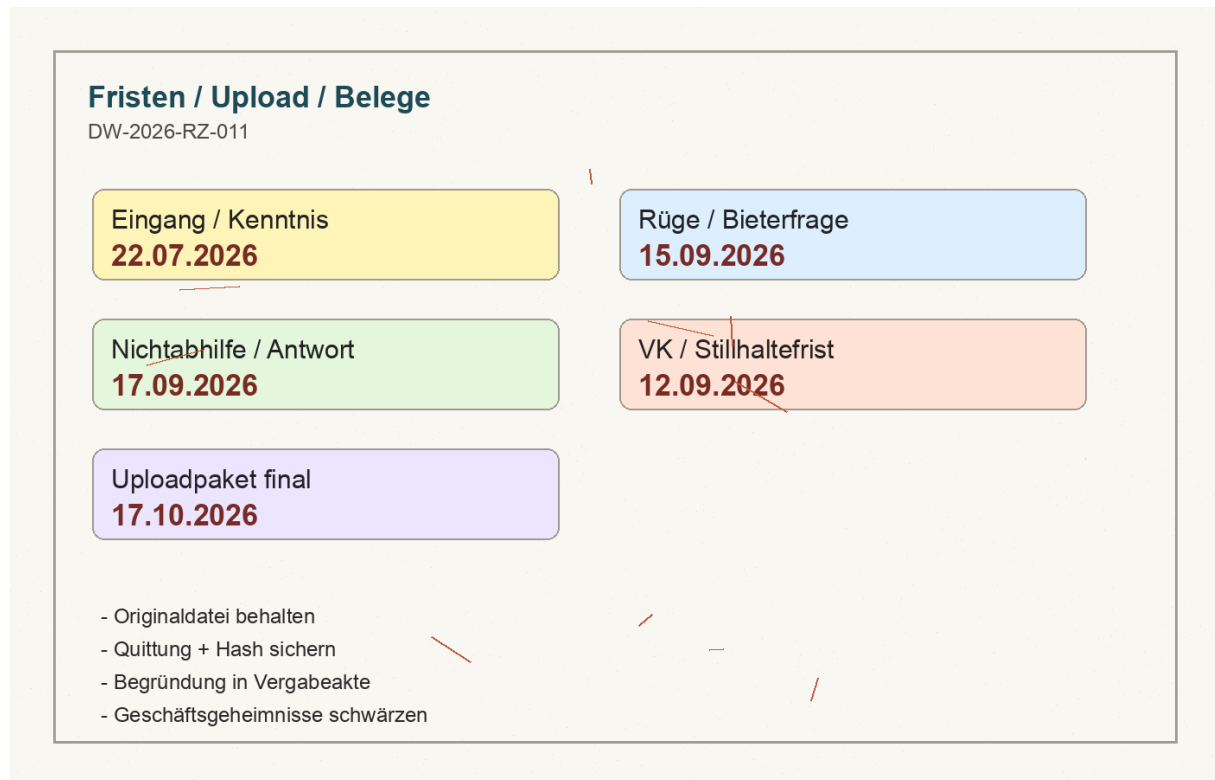
Datenanlage: eForms-Änderungsbekanntmachung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ContractNotice xmlns="urn:example:eforms:vergaberecht-werkstatt"
notice-id="2026-S-151-456789">
<Procedure id="MK-IT-2026-RZ-044">
<Title>Rechenzentrumsbetrieb Musterkreis</Title>
<Buyer>Musterkreis IT-Service</Buyer>
<ProcedureType>OpenProcedure</ProcedureType>
<AwardCriterion id="ZK-3" weight="25">Ausfallsicherheit und
Wiederanlauf</AwardCriterion>
<ReviewBody>Vergabekammer Westfalen</ReviewBody>
</Procedure>
<ChangeNotice date="2026-08-05">
<ChangedField>Portalantwort zu Notfallhandbuch</ChangedField>
<Comment>Keine Fristverlängerung veröffentlicht</Comment>
</ChangeNotice>
</ContractNotice>
```

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz



Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht